

第二章 2.2 在对一个中等风险客户进行审查时，分析员注意到一个新增加的授权签字人是一个外国政治公众人物（PEP）。该分析员下一步应该采取什么措施？

选项：

- A. 审查实际所有权，最终确定客户的风险类别
- B. 取消PEP作为授权签字人的身份
- C. 将客户重新归类为高风险
- D. 将授权的PEP签字人归类为高风险

正确答案：C

Q：为什么ppta是pep就直接归为高风险呢？一般不是ubo或者实际控制人是pep才考虑高风险吗？

PPTA的风险本质是：授权签字人拥有法律赋予的权力，能直接操作账户、发起交易、转移资金。这意味着PEP能够实质地影响或支配账户内资金的流向。

pep就可能利用公职影响力获取非法资金，就有权操作的账户进行“离析”或“融合”。

风险并非仅附着PEP个人，而是直接传导该账户及其所代表的客户关系。这和“UBO或实际控制人是PEP”的风险本质相同，都存在利用账户处理非法所得的可能。

a为什么错是因为它流程倒置。审查所有权是EDD的一部分，但风险重分类是启动EDD的前提。等待审查完毕再调整风险，会导致在关键窗口期管控不足。

再者的话，风险为本的原则，金融机构必须及时地重新评估风险。在完成全面的增强尽职调查（可能包括审查最终受益所有人）之前，最审慎且合规的做法是立即将客户风险等级上调至“高风险”。

确保从发现风险的那一刻起，客户就能受到与之匹配的严格管控（比如更频繁的审查、更严格的交易监控、高级管理层监督）

认识反洗钱 / 反恐融资风险

反洗钱/反恐融资风险类别可分为以下等级：

- **禁止类：**组织不得进行涉及这一风险的任何类型的任何交易。遭受经济制裁或被认定为资助恐怖主义活动的国家或地区均为禁止交易的对象，例如被联合国或美国财政部海外资产控制办公室列入制裁名单的国家或地区。
- **高风险：**交易面临极大的风险，但不一定被禁止。为了缓释交易中的高风险，金融组织应适用更严格的控制措施来降低洗钱/恐怖融资风险，例如进行增强尽职调查和更严格的交易监控。以腐败或贩毒闻名的国家或地区一般都被视为具有高风险。高风险客户包括政治公众人物，以及特定类型的货币服务企业或资金密集型企业。高风险产品和服务包括代理银行业务、私人银行业务、现金服务（例如大批量运输货币）及国际电汇业务。
- **中等风险：**中等风险需要进行额外审查，但尚未达到高风险的级别，例如零售企业，虽然接收低中量资金，但不属于资金密集型类别。
- **低风险：**这一级别是洗钱风险的基线。低风险一般指某项活动正常、可预期。

反洗钱 / 反恐融资风险



公共反洗钱师
版本号 6.5

页面 162

- **客户尽职调查措施：**金融组织应在建立业务关系、进行超过特定限额（1000 美元和 1000 欧元）的一次性交易或电汇、怀疑存在洗钱或恐怖融资活动及对先前获得的客户身份识别信息的真实性或充分性存在质疑时，开展客户尽职调查。金融组织必须使用风险为本的方法，采取以下措施：
 - 确认客户身份，并利用可靠、独立来源的文件、数据和信息核实客户的身份。禁止匿名或使用明显的假名开立账户。
 - 采取合理措施核实受益所有人的身份，使金融组织确信了解受益所有人。对于法人和法律安排，则此要求包括了解客户的所有权和控制结构。
 - 了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息。

公共反洗钱师
版本号 6.5

页面 105

- 对业务关系进行持续的尽职调查并仔细审查该关系进程中的交易，以确保符合金融组织对客户、客户业务和风险状况（在必要时还包括资金来源）的认知。
- 保留上述客户信息以及所有交易的记录，确保符合相关主管当局的要求。
- 特定情况下依托其他方开展客户尽职调查；但是，委托方机构仍保留完成必需的客户尽职调查的责任。
- 在集团内部建立反洗钱 / 反恐融资制度。
- **针对特定客户和交易的额外尽职调查：**某些类型的客户和交易具有较高的风险，特别是：
 - **政治公众人物 (PEP)：**必须采取恰当措施识别政治公众人物，包括建立业务关系时获得高级管理层的批准，采取措施识别财富和资金的来源以及进行持续的监控。
 - **跨境代理银行业务：**应采取适当措施，包括了解代理行的业务、声誉、监管和反洗钱 / 反恐融资管控情况，建立代理行关系需经管理层批准；明确规定每个机构的职责；降低通汇账户的风险；确保账户并非由空壳银行开设。
 - **资金或价值转移服务 (MVTs)：**各国确保资金或价值转移服务已获得许可或经登记，并已满足适当的反洗钱 / 反恐融资要求。
 - **新产品、交付机制和技术：**各国和金融组织应评估与新产品的开发、商业实践、交付机制和技术相关的风险。它们应在推出新产品前评估这些风险，并采取恰当的措施来降低已识别的风险。
 - **电汇：**各国应要求金融机构在办理电汇时获取并发送所需的汇出方、中介方和受益人的准确信息 和相关讯息（信息传递规则）。金融机构应在电汇中的不完善信息并采取恰当的措施。它们还应监控电汇交易是否涉及联合国安理会指定个人或实体，并采取冻结或其他措施，禁止交易进行。国际电汇具有流动性且难以追踪，使之极易容易被犯罪分子用作盗窃或接管账户来清洗犯罪所得的工具。这要求包括虚拟资产和交易所。
 - **可疑活动报告：**金融组织如果怀疑或有合理的理由怀疑资金与犯罪活动所得或与恐怖融资活动相关，则必须向相关金融情报机构报告。在依法报告可疑交易时，金融组织及其员工应受到法律保护，严禁向外泄露其报告可疑活动的行为。在共享可疑活动报告 (SAR) 以及已递交可疑活动报告的事实或可疑活动报告基本信息时，一个主要关注点在于要确保其保密性。这对报告制度的有效运作有着至关重要的意义。
- **去风险化：**去风险化是指金融组织终止或禁止与某些和某类客户的业务关系，以此来维

100 / 100 2023-10-10 10:10:10 100 / 100 2023-10-10 10:10:10 100 / 100 2023-10-10 10:10:10 100 / 100 2023-10-10 10:10:10

授权签字人（PPTA）因其对账户的直接操作权和控制力，被视为与PEP风险高度关联的关键个体。一旦发现，必须立即触发对客户整体风险等级的重新评估并上调至高风险，以确保实施与之匹配的增强尽职调查（EDD）。

详细依据与逻辑拆解：

1. 监管标准明确要求覆盖“密切关联者”

- 金融行动特别工作组（FATF）建议及欧盟第四反洗钱指令等国际标准均规定，对PEP的风险管控措施不仅适用于其本人，**同样适用于其家属、关系密切人员以及担任关键职务（如授权签字人、受益所有人）的人员。**
- 教材中明确指出，对于PEP，“必须采取恰当措施识别政治公众人物，包括建立业务关系时获得高级管理层的批准，采取措施识别财富和资金的来源以及进行持续的监控。”这里的“识别”包括识别其作为授权签字人的情形。

2. 授权签字人（PPTA）的风险本质

- **直接控制权：**授权签字人拥有法律赋予的权力，可直接操作账户、发起交易、转移资金。这意味着该PEP能够**实质性地影响或支配账户内资金的流向。**
- **风险传导：**PEP可能利用其公职影响力获取非法资金，并通过其有权操作的账户进行“离析”或“融合”。因此，风险并非仅附着于PEP个人，而是**直接传导至该账户及其所代表的客户关系。**这与“UBO或实际控制人是PEP”的风险本质相同——都存在利用该账户处理非法所得的可能性。

3. “风险为本”方法的动态应用

- 客户原有的“中等风险”评级是基于历史信息。**新增PEP授权签字人是一个重大风险事件，改变了“客户类型”风险要素。**
- 根据风险为本的原则，金融机构必须**动态、及时地重新评估风险。**在完成全面的增强尽职调查（可能包括审查最终受益所有人）之前，最审慎且合规的做法是**立即将客户风险等级上调至“高风险”。**这确保了从发现风险的那一刻起，客户就能受到与之匹配的严格管控（如更频繁的审查、更严格的交易监控、高级管理层监督）。

4. 与其他选项的对比印证

- **A选项（先审查所有权再定风险）：**流程倒置。审查所有权是EDD的一部分，但**风险重分类是启动EDD的前提。**等待审查完毕再调整风险，会导致在关键窗口期管控不足。
- **B选项（取消PEP签字人身份）：**越权且不切实际。这属于业务决策，非分析员权限，且不是风险识别的“下一步”。
- **D选项（仅将签字人个人标为高风险）：**对象错误。风险评级是针对**客户关系**而非个人。仅标记个人而客户等级不变，管控措施不会自动升级，无法缓释整体风险。